



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

#### DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008986/2020-47 (RJ2020/06345).

**Data do julgamento:** 23/11/2021

**Relator:** Presidente Marcelo Barbosa

**Acusado:** Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior

**Ementa:** Apurar eventual responsabilidade de Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade de diretor de relações com investidores do Banco do Nordeste do Brasil S.A., por infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002. Multa.

**Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de **Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior** à penalidade de multa pecuniária, no valor de R\$170.000,00 (cento e setenta mil reais), por infringir o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente o advogado Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira e o acusado Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Fernando Caio Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

O Diretor Alexandre Rangel, em férias, não participou do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 19/01/2022, às 09:59, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 24/01/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 15:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1396690** e o código CRC **ACB049D2**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1396690** and the "Código CRC" **ACB049D2**.*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.008986/2020-

47

Reg. Col. nº 2260/21

**Acusado:** Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior

**Assunto:** Apurar eventual responsabilidade de Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade de diretor de relações com investidores do Banco do Nordeste do Brasil S.A., por infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

**Relator:** Presidente Marcelo Barbosa

### Relatório

#### I. Objeto

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar eventual responsabilidade de Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade de diretor de relações com investidores do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB” ou “Banco”), pela não divulgação de fato relevante, em infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

2. A informação relevante em questão dizia respeito à parceria comercial celebrada entre o BNB e a Icatu Seguros S.A. (“Icatu”), tendo por objeto o ramo de seguros do Banco.

#### II. Fatos

3. O presente PAS decorre do Processo CVM nº 19957.001244/2020-91 (“Processo”)<sup>1</sup>, instaurado a partir de notícia divulgada em 18.02.2020, no jornal “O

---

<sup>1</sup> Os mesmos fatos foram ainda objeto de reclamação de investidor junto à Superintendência de Proteção de Orientação aos Investidores (“SOI”), no âmbito do Processo CVM nº 19957.002213/2020-57.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

*Estado de São Paulo*”, intitulada “*Banco do Nordeste negocia balcão com a Icatu*”<sup>2</sup>. A notícia informava que o BNB estava “*próximo de vender ao menos parte do seu balcão de seguros para a seguradora brasileira Icatu*”.

4. O BNB já havia publicado comunicados ao mercado, em 02.07.2019 e em 05.11.2019, informando que o Banco estava desenvolvendo estudos estratégicos para a remodelação de sua plataforma de negócios de seguridade<sup>3</sup>.

5. Em 19.02.2020, a Gerência de Acompanhamento de Empresas – 1 (“GEA-1”) encaminhou ofício ao acusado, questionando-o sobre a veracidade da notícia divulgada no jornal e, em caso afirmativo, os motivos pelos quais não se trataria de fato relevante. Os mesmos fatos foram objeto de questionamento pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, por meio de ofício enviado em 18.02.2020.

6. Os ofícios da GEA-1 e da B3 foram respondidos na forma de comunicado ao mercado publicado pelo Banco em 19.02.2020, no qual esclareceu que (i) vinha mantendo os investidores regularmente informados sobre o seu planejamento estratégico de remodelagem da plataforma de negócios de seguridade, nos termos dos comunicados ao mercado de 02.07.2019 e 05.11.2019; e (ii) comunicaria os investidores assim que fosse firmado instrumento contratual formalizando o negócio, já que, antes disso, não havia nenhuma garantia de celebração do acordo.

7. Em 20.02.2020, o BNB divulgou fato relevante informando que teria firmado, nessa data, contrato de parceria com a Icatu, “*para o desenvolvimento e comercialização pelo prazo de 20 anos, [d]os ramos de seguros de Pessoas, Prestamista e produtos para Previdência Privada na rede de distribuição do Banco do Nordeste do Brasil S.A.*”<sup>4</sup>. Posteriormente, em 20.05.2020, o Banco publicou comunicado ao mercado, informando que “*a negociação entre a Icatu Seguros S.A. e o BNB importou o montante de R\$383.331.000,00 com um up front de R\$200.000.000,00, o que sensibilizará o resultado das informações trimestrais para o primeiro trimestre de 2020*”<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Doc. SEI 1166071, p. 1.

<sup>3</sup> Doc. SEI 1166071, pp. 10-11.

<sup>4</sup> Doc. SEI 1166071, p. 8. O fato relevante foi publicado às 13:37, após a requisição à B3 de suspensão prévia da negociação dos valores mobiliários de emissão do BNB.

<sup>5</sup> Doc. SEI 1166071, p. 9.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

8. Ouvido novamente sobre os fatos em 23.11.2020<sup>6</sup>, o acusado alegou, em síntese, que:
- (i) a notícia publicada na mídia não continha nenhuma informação relevante desconhecida pelo mercado, já que a reportagem apenas mencionava um “*um processo de negociação em curso, o que a rigor o mercado já tinha conhecimento em virtude dos comunicados ao mercado publicitados em 02/07/2019 e 05/11/2019*”;
  - (ii) o Banco adotou todos os cuidados cabíveis para manter o caráter reservado das negociações com a Icatu, considerando a natureza estratégica da parceria para o BNB, bem como o fato de já ter ocorrido desistência por parte de empresa cuja proposta havia sido selecionada para a parceria;
  - (iii) assim que foi assinado o contrato formalizando a parceria entre a Icatu e o BNB, o Banco procedeu com a imediata publicação de fato relevante; e
  - (iv) não houve oscilação significativa no preço das ações de emissão do Banco nos dias que se sucederam a publicação da notícia (18, 19 e 20.02.2020), apenas tendo ocorrido elevação significativa no seu preço no dia 21.02.2020, após a publicação do fato relevante pelo BNB<sup>7</sup>.

### III. Acusação

9. A SEP sustenta que o acusado deveria ter divulgado fato relevante com informações sobre o estágio das negociações referentes à parceria entre o BNB e a Icatu imediatamente após a publicação da notícia na imprensa, em 18.02.2020.

10. No seu entendimento, essa informação seria relevante, nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002, visto que (i) “*o próprio Banco julgou potencialmente relevante a celebração do Contrato de Parceria Estratégica com a Icatu ao optar por divulgar ao mercado como fato relevante em 20.02.2020*”<sup>8</sup>; e (ii) a negociação entre o BNB e a Icatu envolveu montantes financeiros elevados (R\$383.331.000,00 com *up front* de R\$200.000.000,00), como informado no comunicado ao mercado do BNB de 20.05.2020.

<sup>6</sup> Doc. SEI 1166071, pp. 27-31.

<sup>7</sup> De acordo com o acusado, a variação no preço das ações do BNB nos dias 18, 19, 20 e 21.02.2020 teria sido de 2,16%, -4,51%, -1,47% e 11,21%, respectivamente (doc. SEI 1166071, p. 30).

<sup>8</sup> Doc. SEI 1166139.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

11. A área técnica pontuou, ainda, que o fato de o contrato de parceria ainda não ter sido assinado quando da divulgação da notícia na mídia não significa que a informação não deveria ser objeto de fato relevante, já que, conforme entendimento do Colegiado<sup>9</sup>, a relevância de uma informação não está necessariamente associada a um fato consumado ou definitivo. Ademais, segundo a SEP, o pequeno intervalo entre a publicação da notícia na mídia e a divulgação do fato relevante (dois dias), leva a crer que as negociações já se encontravam em estágio final quando da publicação da notícia no jornal.

12. A SEP reconheceu que, nos termos do art. 6º, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, fatos relevantes podem deixar de ser divulgados caso a sua revelação ponha em risco o interesse legítimo da companhia. Tal possibilidade, porém, não prevalece caso a informação escape ao controle ou ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta, devendo o diretor de relações com investidores, em qualquer dos dois casos, proceder à imediata divulgação do fato relevante, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002.

13. Aplicando esses dispositivos ao caso concreto, a área técnica concluiu que ambas as hipóteses previstas no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002 teriam se verificado, já que (i) a informação relevante foi divulgada no jornal “O Estado de São Paulo” em 18.02.2020; e (ii) na mesma data houve oscilação atípica no volume de ações da BNB, que passou de R\$8,74 mil em 17.02.2020 para R\$792,30 mil – valor significativamente superior àqueles registrados em todos os pregões do mês de fevereiro de 2020, conforme se verifica de tabela constante do Termo de Acusação, abaixo reproduzida<sup>10</sup>:

| Data       | Cotação de fechamento | Oscilação (%) | Volume (em R\$ mil) |
|------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 12/12/2019 | 91,25                 |               | 9,12                |
| 16/12/2019 | 90,28                 | -1,06%        | 108,62              |
| 18/12/2019 | 91,25                 | 1,07%         | 9,12                |
| 19/12/2019 | 88,33                 | -3,20%        | 54,36               |
| 27/12/2019 | 92,21                 | 4,39%         | 9,22                |
| 02/01/2020 | 91,15                 | -1,15%        | 89,75               |
| 03/01/2020 | 93,18                 | 1,05%         | 18,44               |

<sup>9</sup> PAS CVM nº 2016/7190, j. em 09.07.2019.

<sup>10</sup> Doc. SEI 1166139.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

|                             |        |              |                |
|-----------------------------|--------|--------------|----------------|
| 06/01/2020                  | 92,22  | -1,03%       | 27,66          |
| 07/01/2020                  | 92,22  | 0,00%        | 9,22           |
| 09/01/2020                  | 94,16  | 2,10%        | 9,42           |
| 14/01/2020                  | 95,13  | 1,03%        | 47,37          |
| 17/01/2020                  | 94,14  | -1,04%       | 18,83          |
| 20/01/2020                  | 94,64  | 0,53%        | 37,81          |
| 21/01/2020                  | 94,64  | 0,00%        | 37,86          |
| 22/01/2020                  | 96,1   | 1,54%        | 47,32          |
| 24/01/2020                  | 96,1   | 0,00%        | 9,61           |
| 27/01/2020                  | 88,4   | -8,01%       | 80,21          |
| 28/01/2020                  | 94,15  | 6,50%        | 64,21          |
| 29/01/2020                  | 94,15  | 0,00%        | 9,41           |
| 03/02/2020                  | 93,18  | -1,03%       | 93,01          |
| 04/02/2020                  | 90,27  | -3,12%       | 178,62         |
| 05/02/2020                  | 87,85  | -2,68%       | 124,69         |
| 06/02/2020                  | 87,85  | 0,00%        | 8,78           |
| 07/02/2020                  | 85,42  | -2,77%       | 51,18          |
| 14/02/2020                  | 84,64  | -0,91%       | 125,10         |
| 17/02/2020                  | 87,36  | 3,21%        | 8,74           |
| 18/02/2020                  | 86,28  | -1,24%       | 792,30         |
| 19/02/2020                  | 87,13  | 0,99%        | 17,84          |
| 20/02/2020                  | 89,79  | 3,05%        | 240,22         |
| 21/02/2020                  | 103,18 | 14,91%       | 249,95         |
| Média 30 pregões anteriores |        | 0,45%        | 86,27          |
| Desvio-padrão               |        | 3,85%        | 148,82         |
| Intervalo de confiança      |        | -7,26% 8,16% | -211,38 383,91 |

14. Quanto a esse segundo ponto, a SEP afirmou, ainda, que o fato de ter ocorrido oscilação na quantidade de valores mobiliários negociada já é suficiente para caracterizar uma oscilação atípica, independentemente das variações no preço e na cotação das ações.

15. Ante o exposto, a SEP defende a responsabilização do Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade de diretor de relações com investidores do BNB à época, por infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

### IV. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)

16. O Termo de Acusação foi analisado pela PFE que, em 19.01.2021, entendeu que a peça acusatória preenchia todos os requisitos formais, conforme previstos nos arts. 5º, 6º e 7º da Instrução CVM nº 607/2019, vigente à época<sup>11</sup>.

### V. Razões de defesa

17. Devidamente intimado, o Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior apresentou defesa tempestiva em 23.03.2021, requerendo a absolvição da acusação que lhe foi formulada e, subsidiariamente, a aplicação de penalidade de advertência, em caso de condenação<sup>12</sup>. O acusado argumentou, em resumo, que atuou de boa-fé e de forma diligente, tendo apontado que:

- (i) A notícia publicada na mídia não trazia nenhuma informação relevante ainda não divulgada ao mercado, visto que o BNB “*comunicou regularmente ao mercado sobre a situação do processo de remodelagem da sua plataforma de negócios, conforme observado nos Comunicados ao Mercado emitidos em 02/07/2019, onde restou informado sobre a retomada dos estudos estratégicos do Banco do Nordeste, para remodelar sua plataforma de negócios de seguridade; e, em 05/11/2019, no qual foi informado, novamente, ao mercado acerca da realização de estudos para remodelagem da sua plataforma de negócio de corretagem de seguros e do início das tratativas para contratação da empresa para assessorá-lo na consecução dos objetivos*” (grifos no original);
- (ii) Era no melhor interesse do BNB não divulgar fato relevante sobre a parceria com a Icatu antes da assinatura do contrato, uma vez que uma divulgação precoce da informação poderia não só gerar embaraços à negociação e prejudicar o poder de barganha do BNB, mas também causar insegurança no mercado, já que até a celebração do contrato qualquer das partes poderia desistir da operação; e
- (iii) As hipóteses de vazamento da informação e de oscilação atípica, que ensejam a necessidade de divulgação imediata de fato relevante nos termos do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, não se aplicariam no caso concreto.

---

<sup>11</sup> Doc. SEI 1179256.

<sup>12</sup> Doc. SEI 1224740.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

18. Quanto a esse último ponto, o acusado argumentou que, assim que teve conhecimento do vazamento da informação, o BNB teria divulgado comunicado ao mercado contendo os esclarecimentos devidos sobre a notícia publicada no jornal, dentro do prazo fixado pelos ofícios da CVM e da B3.

19. Além disso, quanto à ocorrência de oscilação atípica, o Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior apontou que a oscilação no volume de ações do BNB observada no dia 18.02.2020 não foi significativa, visto que (i) a cotação das ações do BNB fechou nessa data com saldo negativo de -1,24%; e (ii) o número de ações negociadas nessa data é insignificante em comparação com o patrimônio do BNB (representando apenas 0,0152% do patrimônio líquido do Banco, na base de fevereiro de 2020).

20. Por fim, o acusado defendeu que não há comprovação de que as oscilações observadas na quantidade de ações do Banco negociada no dia 18.02.2020 decorreriam da notícia publicada no jornal, já que 70% dos acionistas do BNB residem no Nordeste e, por isso, o seu hábito de leitura estaria voltado para jornais de circulação nessa região. As oscilações observadas em 18.02.2020 seriam supostamente explicadas por outras notícias divulgadas nesse dia<sup>13</sup>.

### VI. Propostas de termo de compromisso e distribuição do PAS

21. Juntamente com a sua defesa, o Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior apresentou proposta de termo de compromisso, propondo-se assumir uma contraprestação pecuniária no valor de R\$1.100,00<sup>14</sup>.

22. A PFE se posicionou pela inexistência de óbice jurídico à aceitação da proposta conforme formulada<sup>15</sup>.

23. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), porém, mesmo após os esforços empreendidos com fundamentada abertura de negociação com o proponente, opinou pela rejeição da proposta, considerando *“em especial, o fato de (i) a proposta original ser dissonante do decidido anteriormente pelo Colegiado da CVM em casos similares, tanto*

<sup>13</sup> A defesa cita, nesse sentido, (i) a publicação pelo BNB do Programa Regional FNE 2020, em que são disponibilizados a política de investimento do banco para a região Nordeste e os seus programas de financiamento; (ii) artigo no jornal “O Povo” que informou sobre a celebração de convênio entre o BNB e a OCB na área do Programa Agronordeste; (iii) notícia no site “eu quero investir”, informando sobre a realização, pelo BNB, de segunda amortização, no valor de R\$250 milhões.

<sup>14</sup> Doc. SEI 1224741.

<sup>15</sup> Doc. SEI 1256901.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

*em sede de Termo de Compromisso como em sede de julgamento; e (ii) a contrapartida apresentada não ser adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes”<sup>16</sup>.*

24. Em reunião de 03.08.2021, o Colegiado deliberou, por unanimidade, pela rejeição da proposta de termo de compromisso, acompanhando o entendimento do CTC<sup>17</sup>. Na mesma reunião, fui designado relator deste PAS<sup>18</sup>.

25. Em 11.10.2021, um dia após o agendamento da sessão de julgamento deste PAS, o acusado apresentou nova proposta de termo de compromisso, na qual se dispôs a (i) ressarcir os potenciais investidores lesados com a não divulgação do fato relevante, no valor total de R\$30.000,00 (trinta mil reais); e (ii) pagar à CVM 20% do valor que seria indenizado aos investidores, totalizando R\$6.000,00 (seis mil reais)<sup>19</sup>.

26. Tendo em vista o estágio processual avançado em que se encontrava o PAS, bem como o fato de que o valor proposto estava ainda muito descolado dos patamares das propostas de termo de compromisso já aceitas por este Colegiado em casos semelhantes, o Colegiado da CVM deliberou, por unanimidade, na reunião de 26.10.2021, pela rejeição da nova proposta de termo de compromisso apresentada pelo acusado, acompanhando o voto que proferi<sup>20</sup>.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021.

*Documento assinado eletronicamente por*

**Marcelo Barbosa**

Presidente Relator

---

<sup>16</sup> Doc. SEI 1312549.

<sup>17</sup> Doc. SEI 1337062.

<sup>18</sup> Doc. SEI 1316635.

<sup>19</sup> Doc. SEI 1365386.

<sup>20</sup> Doc. SEI 1391720.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### FOLHA DE ASSINATURA

#### DO RELATÓRIO PTE (Doc. SEI nº 1394806)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1394806.

MARCELO BARBOSA  
Presidente Relator



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 23/11/2021, às 18:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1394807** e o código CRC **607AD604**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1394807** and the "Código CRC" **607AD604**.*



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

### PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.008986/2020-

47

Reg. Col. nº 2260/21

**Acusado:** Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior

**Assunto:** Apurar eventual responsabilidade de Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade de diretor de relações com investidores do Banco do Nordeste do Brasil S.A., por infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

**Relator:** Presidente Marcelo Barbosa

### Voto

1. Trata-se de PAS<sup>1</sup> instaurado para apurar a responsabilidade de Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade de diretor de relações com investidores do BNB, pela não divulgação de fato relevante, em infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.
2. O Processo que deu origem a este PAS foi instaurado a partir de notícia publicada no jornal “O Estado de São Paulo” em 18.02.2020, informando que o BNB estaria “próximo de vender ao menos parte do seu balcão de seguros para a seguradora brasileira Icatu”. De acordo com as apurações da área técnica, nessa data também ocorreram oscilações atípicas no volume de ações negociadas do Banco.
3. Em 20.02.2020, o BNB publicou fato relevante comunicando a assinatura de contrato que formalizou parceria com a Icatu para o desenvolvimento do ramo de seguros do Banco pelo prazo de 20 anos.
4. Diante desses fatos, a área técnica concluiu que a informação sobre o estágio das negociações para a celebração da parceria com Icatu teria escapado ao controle do Banco,

---

<sup>1</sup> Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório deste voto.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

causando oscilação atípica no volume de ações negociadas, o que ensejaria a obrigação de publicar fato relevante, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002. No entendimento da área técnica, a informação em questão seria relevante tendo em vista os montantes financeiros envolvidos na negociação, bem como a divulgação, pelo próprio Banco, de fato relevante sobre o assunto, quando da efetiva celebração da parceria.

5. Em sua defesa, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior procurou rebater as premissas da acusação, alegando que (i) a existência de tratativas com a Icatu para a celebração da parceria não era uma informação relevante, visto que qualquer das partes ainda poderia desistir do negócio; (ii) mesmo assumindo que essa informação seria relevante, era no melhor interesse do BNB mantê-la em sigilo; (iii) assim que o acusado tomou conhecimento do vazamento, publicou comunicado ao mercado em resposta a ofícios da CVM e da B3, que questionaram a veracidade da notícia publicada no jornal; e, por fim, (iv) não seria possível afirmar que tal notícia teria sido o vetor das oscilações observadas no volume de ações do BNB negociadas em 18.02.2020.

6. Como se percebe da leitura do Relatório, as questões centrais a serem esclarecidas neste PAS são:

- (i) A informação existente em 18.02.2020 sobre o estágio das negociações com a Icatu referentes à parceria para o desenvolvimento do ramo de seguros do Banco era relevante, nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002?
- (ii) Ocorreu vazamento da informação ou oscilação atípica a ensejar a divulgação imediata de fato relevante, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002?

7. Passo, na sequência, a tratar de cada uma dessas questões.

### **I. A relevância da informação sobre as tratativas entre BNB e Icatu**

8. Quanto à primeira questão, o acusado sustenta que a informação existente em 18.02.2020 sobre o estágio das negociações referentes à parceria entre o BNB e a Icatu não deveria ser objeto de anúncio de fato relevante, considerando que (i) o BNB já havia informado o mercado, por meio de comunicados publicados em 02.07.2019 e em 05.11.2019, sobre os estudos estratégicos para a remodelação da plataforma de negócios de seguridade do Banco; e (ii) a única informação nova mencionada na notícia publicada no jornal em 18.02.2020 – a existência de tratativas avançadas entre o BNB e a Icatu para



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

a venda do balcão de seguros do Banco – não era relevante, dada a possibilidade de qualquer das partes desistir de realizar o negócio naquele momento.

9. Sobre esse último ponto, o acusado sustenta que o art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 seria claro no sentido de que apenas fatos consumados são considerados relevantes – o que não seria o caso das tratativas mantidas entre o BNB e a Icatu, que ainda não tinham resultado na assinatura de contrato final entre as partes.

10. Entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem prosperar.

11. Primeiro, não procede o entendimento do acusado de que a correta interpretação do art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002 seria no sentido de que apenas fatos consumados devem ser objeto de anúncio de fato relevante.

12. Na verdade, a definição de fato relevante contida Instrução CVM nº 358/2002 é propositadamente ampla, considerando-se relevantes, nos termos do art. 2º, quaisquer atos ou fatos que tenham o potencial de afetar, de modo ponderável, a cotação dos valores mobiliários emitidos pela companhia ou a decisão de investidores de negociá-los, sem qualquer distinção em relação ao seu estágio de maturidade. Com efeito, informações intermediárias (como o início das tratativas, a evolução dessas discussões, etc.) sobre transações envolvendo os negócios da companhia podem ser relevantes e, justamente por isso, as companhias costumam divulgá-las paulatinamente, em linha com a recomendação deste Colegiado<sup>2</sup>.

13. Em segundo lugar, não pode o acusado alegar desconhecimento dos precedentes da CVM – que são claros no sentido de que um fato pode ser relevante mesmo havendo alguma incerteza quanto à sua materialização<sup>3</sup> – para se esquivar de responsabilidade.

---

<sup>2</sup> Como tive a oportunidade de destacar no PAS CVM nº SEI 19957.009116/2018-71, de minha relatoria, j. em 03.12.2019: “18. Por sinal, muitos destes precedentes tratam de situações semelhantes ao caso em tela, em que a violação decorre do vazamento de informações sobre estudos e tratativas preliminares a respeito de transações relevantes para a companhia e que, em geral, não são concluídas em uma única etapa. Nestes cenários, o mais indicado é realizar publicações paulatinas, à medida que o desenrolar dos fatos torne as informações concretas, mesmo que o administrador não tenha ciência de todos os seus elementos e consequências para a companhia” (grifou-se). Cf., no mesmo sentido, (i) o PAS CVM nº RJ2006/5928, de relatoria do diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.04.2007; (ii) o PAS CVM nº 04/04, de relatoria do presidente Marcelo Fernandez Trindade, j. em 28.06.2006; (iii) o PAS CVM nº RJ2012/14871, de relatoria da diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 26.11.2013; e (iv) o PAS CVM nº RJ2013/2400, de relatoria da diretora Luciana Dias, j. em 18.03.2015.

<sup>3</sup> Cf., a título exemplificativo, (i) o IA CVM nº 22/99, de relatoria do presidente Marcelo Fernandez Trindade, j. em 16.08.2001; (ii) o PAS CVM nº RJ2004/6238, de relatoria do presidente Marcelo Fernandez Trindade, j. em 05.10.2005; (iii) o PAS CVM nº RJ2006/5928, de relatoria do diretor Pedro Oliva Marcílio



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Afinal, os entendimentos manifestados pelo Colegiado no âmbito do julgamento de processos administrativos sancionadores são públicos e consolidam a interpretação das normas que regem o mercado de capitais e as companhias abertas.

14. Evidentemente, não se espera que o público em geral, nem mesmo o público investidor, conheça em detalhes o entendimento do Colegiado da CVM sobre qualquer assunto. Porém, como ocorre com relação a qualquer negócio jurídico, presume-se que as partes conheçam as regras aplicáveis em alguma medida, de forma que possam atuar com segurança e previsibilidade – ainda mais se tratando de um profissional qualificado, como um administrador de companhia aberta responsável pela área de relações com investidores.

15. Portanto, o mero fato de não haver certeza quanto à concretização do negócio entre o BNB e a Icatu não é suficiente para afastar a relevância da informação, como pretende o acusado. Cabe analisar, então, se a informação existente em 18.02.2020, sobre o estágio de tais tratativas, era relevante, nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002.

16. Conforme entendimento deste Colegiado, em se tratando de uma transação em andamento, a decisão do diretor de relações com investidores sobre a necessidade de divulgação de fato relevante deve se pautar pela ponderação de dois aspectos: (i) o potencial impacto da informação sobre a cotação dos valores mobiliários da companhia ou a decisão dos investidores de negociá-los; e (ii) a probabilidade da sua ocorrência<sup>4</sup>.

17. No caso concreto, não me parece haver dúvidas quanto à probabilidade de a notícia sobre a parceria entre a Icatu e o BNB impactar a decisão dos investidores de negociar valores mobiliários de emissão do Banco. Afinal, a remodelação da plataforma

---

de Sousa, j. em 17.04.2007; e (iv) o PAS CVM nº RJ2013/2400, de relatoria da diretora Luciana Dias, j. em 18.03.2015.

<sup>4</sup> Cf., PAS CVM nº RJ2006/4776, de relatoria do diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.01.2007: “49. Muitas vezes, no entanto, o fato não traz um impacto direto mensurável e a análise de sua relevância é mais difícil. O início de uma demanda judicial contra a companhia ou a concessão de um empréstimo, por exemplo. Ambos podem ser neutros, pois a demanda judicial pode ser julgada improcedente e o empréstimo, concedido em taxa similar ao custo de captação, pode ser pago pelo credor e, em ambos os casos, não há, nesse momento inicial, a certeza sobre o resultado futuro. Ocorre que, em ambos os casos, por mais improvável que possa ser, o resultado pode ser negativo e o impacto na situação patrimonial da companhia, relevante. 50. Com relação a esses tipos de fato, o administrador da companhia aberta deve **ponderar o impacto potencial pela sua probabilidade, de modo a definir a relevância**. Além dessa primeira análise, o administrador deve, de tempos em tempos, reponderar a magnitude do impacto potencial pela **probabilidade de sua ocorrência** para decidir se a mudança em qualquer um desses fatores tornou relevante o fato que assim não foi considerado inicialmente” (grifou-se).





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

de seguros do BNB era um projeto bastante relevante, a ponto de ter sido precedido por profundos estudos, incluindo a contratação de consultoria especializada com o objetivo de encontrar potenciais parceiros interessados, e significativos investimentos financeiros, conforme informado no comunicado ao mercado do Banco de 20.05.2020. A relevância desse projeto é confirmada, ainda, pelo fato relevante divulgado pelo BNB a respeito da formalização da parceria – o que é, em linha com os precedentes da CVM, um indício importante da relevância da informação<sup>5</sup>.

18. A controvérsia reside, na verdade, no segundo juízo que cabe ao diretor de relações com investidores, isto é, a probabilidade de materialização da informação existente em 18.02.2020. Segundo alega o acusado, tal probabilidade, naquele momento, não seria suficiente para configurar hipótese de divulgação de fato relevante.

19. Também nesse aspecto, assiste razão à acusação. Entendo que a informação existente em 18.02.2020 já era madura o suficiente para justificar a divulgação de fato relevante, sobretudo porque a assinatura do contrato que formalizou a parceria ocorreu apenas dois dias após a publicação da notícia na mídia. Ora, o pequeno lapso temporal entre esses dois eventos comparado à data em que se deu início aos estudos a respeito do tema indicam que, no dia 18.02.2020, as negociações entre o BNB e a Icatu já estavam em estágio avançado e, portanto, que as chances de a parceria se materializar eram bastante significativas.

20. Se a defesa tivesse sustentado que a operação somente foi cogitada poucos dias antes do vazamento da notícia, talvez a conclusão do parágrafo anterior não fosse tão assertiva. Entretanto, como se viu, a própria concepção do projeto tomou bastante tempo, antes ainda da definição da parceira Icatu, e as negociações com esta também se estenderam por período significativo.

21. Ademais, não prospera, na minha visão, o argumento do acusado de que a divulgação de fato relevante sobre as tratativas com a Icatu naquele momento causaria insegurança no mercado, já que o negócio poderia não se concretizar. Uma política eficiente de divulgação de informações não é aquela que apenas informa fatos definitivos e imutáveis. Na verdade, o que se espera do diretor de relações com investidores é que

---

<sup>5</sup> Cf., PAS CVM nº RJ2015/3402, de relatoria do diretor Gustavo Machado Gonzalez, j. em 13/12/2018: *“12. A própria Petrobras, vale dizer, divulgou fato relevante em 25.10.2013 para participar ao mercado da aprovação, pela sua diretoria executiva, da nova metodologia de precificação. Como já destaquei em outra oportunidade, o fato de a companhia divulgar determinada informação por meio de aviso de fato relevante é um indício importante, ainda que não necessariamente definitivo, de que aquela informação é relevante”* (grifou-se).





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

informe ao mercado todos os fatos relevantes envolvendo os negócios da companhia com transparência e objetividade, quando adquirem relevância, deixando claro, em relação a fatos relevantes não definitivos, que há uma possibilidade de que estes não venham a se materializar.

22. Tampouco assiste razão ao acusado ao alegar que os comunicados ao mercado divulgados anteriormente pelo BNB, sobre os estudos estratégico do Banco para remodelação da plataforma de seguros, já continham todas as informações relevantes sobre o assunto. A definição do potencial parceiro e a existência de negociações avançadas eram informações novas, relevantes e sensivelmente diferentes daquelas veiculadas nos comunicados ao mercado divulgados em 02.07.2019 e em 05.11.2019, que se limitaram a noticiar, em termos genéricos, a incipiente intenção do BNB de realizar negócios ou operações com a finalidade de remodelar sua plataforma de seguros<sup>6</sup>.

23. Pelo exposto, entendo que as tratativas envolvendo o BNB e a Icatu já caracterizavam, em 18.02.2020, fato relevante para a Companhia, nos termos do art. 2º, incisos I e II, da Instrução CVM nº 358/2002, que deveria ter sido divulgado oportunamente.

## II. Necessidade de imediata divulgação do fato relevante

24. Uma vez definido que a informação sobre as tratativas entre a Icatu e o BNB para a celebração da parceria era relevante, cabe analisar se havia obrigação de divulgação de fato relevante em 18.02.2020, como defende a acusação.

25. Isso porque, nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, fatos relevantes podem excepcionalmente deixar de ser divulgados, caso a administração entenda que a

---

<sup>6</sup> Na mesma linha, este Colegiado já enfrentou situação muito semelhante ao presente caso, tendo concluído que a divulgação de fato relevante se fazia necessária: “23. Quanto ao primeiro grupo de argumentos, o acusado alega, em síntese, que: a) tendo em vista o fato relevante divulgado em 25.6.2013, informando o início de negociações com terceiros, envolvendo ativos e valores mobiliários da Companhia, o mercado estava ciente de que alguma operação seria anunciada tão logo fosse celebrada; [...] c) antes de firmado o Termo de Compromisso com a EIG na tarde do dia 14.8.2013, não haveria fato novo a ser divulgado ao mercado, mas, apenas expectativas sobre negócio incerto, que poderiam não ser concretizadas; 27. Em vista disso, parece-me seguro concluir que as informações de que dispunha a administração, no dia 13 de agosto, a respeito da evolução do processo negocial eram, por si só, relevantes e sensivelmente diferentes daquelas veiculadas no fato relevante divulgado em 25.6.2013, que, como visto, limitou-se a noticiar, em termos gerais, a incipiente intenção da Prumo de realizar negócios ou operações societárias com terceiros. Por essa razão, entendo que este aviso de fato relevante não tinha por efeito dispensar a divulgação, obrigatória, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, de informações atualizadas sobre o curso das negociações, por ocasião das oscilações atípicas verificadas, no dia 13 de agosto, no mercado de ações da Companhia” (PAS CVM nº RJ2014/6225, de relatoria do diretor Pablo Renteria, j. em 18.04.2017- grifou-se).



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

sua revelação colocaria em risco o interesse legítimo da companhia. Essa possibilidade de não divulgação, porém, não prevalece caso a informação escape ao controle ou ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados, nos termos do parágrafo único do dispositivo.

26. Entendo que, no caso, a defesa trouxe argumentos convincentes de que era no interesse legítimo do BNB a não divulgação o fato relevante. Porém, a meu ver, a acusação logrou demonstrar que ambas as hipóteses que demandam a divulgação imediata de fato relevante se configuraram.

### Vazamento da informação

27. De acordo com o entendimento deste Colegiado, uma informação escapa ao controle “quando ela é divulgada pela imprensa ou quando ela é objeto de boatos ou rumores de mercado”<sup>7</sup>. À luz dessa definição, não parece haver dúvidas de que a informação sobre existência de tratativas entre o BNB e a Icatu escapou ao controle do Banco quando da publicação da notícia no jornal “O Estado de São Paulo”.

28. Sobre esse ponto, o acusado argumenta que o Banco acompanhava principalmente as notícias de periódicos que circulavam na região Nordeste – área de atuação do BNB –, de modo que não identificou a publicação da notícia em questão, apenas tendo tomado conhecimento a seu respeito quando do recebimento de ofícios da CVM e da B3. Ademais, o acusado alegou que os esclarecimentos solicitados por meio dos referidos ofícios acerca da notícia foram divulgados tempestivamente aos investidores, em 19.02.2020, sob a forma de comunicado ao mercado.

29. Os argumentos da defesa, contudo, não me convencem.

30. Com relação ao primeiro ponto, este Colegiado tem entendimento pacífico no sentido de que a companhia deve estabelecer procedimentos internos que permitam o acompanhamento das notícias que lhe digam respeito, a fim de identificar eventuais vazamentos de informações que ensejariam a divulgação de fato relevante<sup>8</sup>. Não se

<sup>7</sup> Cf., PAS CVM nº RJ2006/5928, de relatoria do diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.04.2007.

<sup>8</sup> Como me manifestei no âmbito do PAS CVM nº 19957.009116/2018-71, de minha relatoria, julgado em 03.12.2019: “41. A alegação do Acusado de que não tinha conhecimento das notícias, pois foram publicadas em veículos limitados, tampouco me parece razoável para afastar a tese acusatória. A uma porque a Companhia **deve ter procedimentos internos mínimos para acompanhar notícias que lhe digam**



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

espera, naturalmente, que esses procedimentos sejam infalíveis e capazes de identificar absolutamente todas as notícias que envolvam a companhia publicadas nos mais diversos veículos de comunicação, mas devem ser razoáveis e adequados<sup>9</sup>.

31. No caso concreto, não me parece razoável, especialmente à luz das tecnologias hoje existentes para a captura e processamento de informações, que o Banco não tivesse identificado a notícia em questão, dado que foi divulgada em um dos maiores jornais do país. Afinal, espera-se do BNB, enquanto companhia aberta, que mantenha um sistema capaz de acompanhar notícias a seu próprio respeito nos principais meios de comunicação.

32. Além disso, o comportamento do acusado neste particular não é escusável, a meu ver, por um segundo motivo. O ofício da B3, a partir do qual o BNB supostamente tomou conhecimento sobre o vazamento da informação relevante, foi enviado no próprio dia de sua publicação (18.02.2020) e, mesmo assim, o Banco apenas veio a divulgar fato relevante dois dias depois, quando a parceria com a Icatu já tinha sido formalizada.

33. O segundo argumento do acusado tampouco me parece suficiente para afastar a acusação. De acordo com o entendimento consolidado deste Colegiado, a divulgação de informação relevante por meio de comunicado ao mercado não afasta a obrigação de publicar fato relevante<sup>10</sup>.

---

**respeito** – e, no caso concreto, as notícias foram veiculadas em portais eletrônicos com conteúdo jornalístico, o que torna mais patente a falha de acompanhamento da Inepar” (grifou-se).

<sup>9</sup> Cf., voto do diretor Gustavo Machado Gonzalez, no PAS CVM nº RJ2015/3402, j. em 13.12.2018: “43. Diante dessas circunstâncias, a defesa sustenta não ser razoável exigir que o DRI de uma companhia com tamanha exposição midiática conheça e analise todas as notícias que são veiculadas a respeito dessa companhia. Em tese, o argumento é válido. Embora a regulamentação editada pela CVM atribua ao diretor de relações com investidores um **dever de monitoramento de mercado, tal dever precisa ser construído a luz do dever geral de diligência** e não como uma infração objetiva. [...] 46. Nesse contexto, parece-me evidente que um diretor com relações com investidores pode, em certas situações, se eximir de responsabilidade administrativa por não ter divulgado fato relevante quando a notícia fugiu do controle mediante demonstração de que a companhia possuía controles razoáveis para monitorar o mercado que, todavia, não identificaram um pequeno vazamento. A decisão final, naturalmente, dependerá das circunstâncias específicas do caso concreto” (grifou-se).

<sup>10</sup> Como explica a diretora Flavia Sant’Anna Perlingeiro, no PAS CVM nº SEI 19957.007674/2018-00, j. em 25.05.2021: “49. Desse modo, caso a companhia entenda que uma informação tem o potencial de afetar as cotações ou decisões de investimento, manutenção ou desinvestimento, ela deverá ser tratada internamente e divulgada da maneira exigida para as informações relevantes. 50. Consequentemente, a divulgação da informação por meio de comunicado ao mercado não afasta o descumprimento do art. 157, §4º, da LSA c/c o art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002, imputado ao DRI da JB Duarte”. No mesmo sentido,



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

34. Como são instrumentos de comunicação amplamente conhecidos e utilizados pelos emissores de valores mobiliários, a mera referência a um como “comunicado ao mercado” e a outro como “fato relevante” criam, no público leitor, percepções distintas. Enquanto o primeiro se presta à divulgação de informações que a companhia entenda como úteis ao mercado, mas que não se caracterizem como fato relevante, o segundo tem por objeto, exclusivamente, informações relevantes, exigindo um grau de publicidade maior<sup>11</sup>.

35. Outro importante traço distintivo entre tais instrumentos é que o anúncio de fato relevante consiste em exigência normativa, para fins específicos. Já o comunicado ao mercado é ferramenta de uso opcional, mais livre, pela companhia. Evidentemente, a liberdade que os emissores têm para divulgar comunicados ao mercado não lhes permite divulgar informações incompletas ou não acuradas por tal meio, nem tampouco recorrer a comunicado ao mercado para divulgar informação exigível por meio de anúncio de fato relevante. Em outras palavras, a livre escolha pela divulgação de comunicado ao mercado não atenua a responsabilidade por seu conteúdo.

36. Ademais, mesmo que se desconsiderasse esse erro quanto ao meio de divulgação, entendo que o comunicado ao mercado publicado pelo Banco em 19.02.2020 não cumpriu o papel a que se destinaria um fato relevante nessa situação.

37. Isso porque, quando a informação relevante escapa ao controle, a companhia deve, por meio de fato relevante, comentar de forma clara e franca o assunto, negando ou confirmando a notícia. No caso em questão, porém, me parece que esse objetivo não foi cumprido pelo BNB, que não se manifestou sobre as principais informações contidas na notícia, isto é, se de fato existiam tratativas entre a Icatu e o Banco para a celebração de negócio no ramo de seguros e qual seria a operação potencialmente realizada entre as partes. O esclarecimento desse último ponto era particularmente relevante dado que, de acordo com a notícia, ocorreria a venda do balcão de seguros do BNB para a Icatu, quando, na realidade, a operação vislumbrada era uma parceria, conforme esclarecido no fato relevante divulgado em 20.02.2020.

---

voto divergente vencedor do diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, no PAS CVM nº RJ2014/2314, de relatoria do diretor Gustavo Tavares Borba, j. em 27.10.2015.

<sup>11</sup> Nos termos do art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e art. 3º, §4º, da Instrução CVM nº 358/2002, os fatos relevantes devem ser encaminhados à CVM, às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão em que a companhia aberta negocia os seus valores mobiliários e, ainda, divulgados em jornal de grande circulação utilizado habitualmente pela companhia ou em portal de notícias presente na internet.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

38. Ante o exposto, com a publicação da notícia em jornal de grande circulação restou configurado o vazamento da informação, o que, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002, ensejaria a obrigação de divulgar fato relevante.

39. O vazamento da informação já bastaria para a configuração do ilícito. A acusação alega, porém, que ocorreu, ainda, oscilação atípica no volume de ações do BNB negociadas, o que passo a analisar a seguir.

### Oscilação atípica

40. A SEP argumenta que, após a publicação da notícia na mídia na madrugada do dia 18.02.2020, ocorreu oscilação atípica no volume de ações do BNB negociadas, que passou de R\$8,74 mil em 17.02.2020, para R\$792,30 mil no pregão do dia seguinte. Esse valor excederia significativamente não só a média do volume negociado nos últimos 30 pregões somada a dois desvios-padrão (R\$383,91 mil) – métrica utilizada em uma série de precedentes desta CVM para identificar oscilações que fogem da normalidade<sup>12</sup> – mas também tal média somada a três desvios-padrão (R\$532,73 mil)<sup>13</sup>.

41. O acusado, por outro lado, argumenta que: (i) a cotação das ações do BNB fechou com saldo negativo de -1,24% em 18.02.2020, em sentido contrário ao que se esperaria; e (ii) a oscilação no volume não foi significativa, visto que número de ações negociadas nessa data é insignificante em comparação com o patrimônio do BNB (representando apenas 0,0152% do patrimônio líquido do Banco, na base de fevereiro de 2020).

42. Por fim, o acusado alegou que não há comprovação de que a oscilação observada na quantidade de ações do Banco negociada no dia 18.02.2020 decorreria da notícia publicada no jornal, já que 70% dos acionistas do BNB residem no Nordeste e, por isso, o seu hábito de leitura estaria voltado para jornais de circulação nessa região. A oscilação

---

<sup>12</sup> De acordo com o Termo de acusação (doc. SEI 1166139): “O intervalo de confiança é uma ferramenta estatística que permite avaliar as chances de que determinada medida esteja correta. Um intervalo de confiança de 95% indica que, considerado o histórico de determinada variável, na hipótese de uma distribuição normal, em 95% das vezes os valores ocorreram dentro dos limites do intervalo de confiança”.

<sup>13</sup> Esse valor define 99% das ocorrências em uma distribuição normal.



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

observada em 18.02.2020 seria supostamente explicada por outras notícias divulgadas nesse dia<sup>14</sup> e no dia anterior<sup>15</sup>.

43. Entendo que, à luz de todo o contexto acima descrito, o comportamento das ações no dia 18.02.2020 era mais um sinal de alerta que deveria ter levado o diretor de relações com investidores a refletir sobre a necessidade de publicar fato relevante.

44. O volume negociado nesse pregão, afinal, destoou muito do habitual, correspondendo a um aumento de quase 9.000% em relação ao volume negociado no pregão anterior e situando-se fora de 99% das ocorrências nos últimos 30 últimos pregões. Os números são eloquentes até mesmo para uma companhia com ações de reduzida liquidez, como é o caso do BNB.

45. Ao contrário do que alega o acusado, parece-me mais razoável inferir que um aumento dessa magnitude no volume de ações do BNB negociadas decorreu da notícia publicada no jornal “*O Estado de São Paulo*”, do que das demais notícias publicadas na mídia naquela data, que, aliás, sequer foram consideradas fato relevante pelo Banco.

46. O argumento do acusado de que os seus investidores acompanhariam sobretudo jornais que circulam na região Nordeste e que por isso não teriam identificado a notícia publicada no jornal “*O Estado de São Paulo*” não me parece verossímil, visto que o jornal é um dos de maior alcance no Brasil. Além disso, os meios de comunicação além dos jornais, como blogs, portais de notícias e outros podem ter grande relevância e servem, inclusive, como propulsão para notícias de diversos veículos – inclusive jornais.

47. Já o argumento de que a oscilação no volume não seria significativa comparada com o patrimônio do BNB é irrelevante para fins de verificação da ocorrência de oscilação atípica.

48. Por fim, o fato de a cotação das ações ter fechado com saldo negativo tampouco me parece suficiente para afastar as conclusões da acusação neste caso, especialmente considerando que a notícia divulgada no jornal (a venda do balcão de seguros do BNB para a Icatu) era distinta daquela que veio a ser divulgada por meio do fato relevante (a

---

<sup>14</sup> A defesa cita, nesse sentido, (i) a publicação pelo BNB do Programa Regional FNE 2020, em que são disponibilizados a política de investimento do banco para a região Nordeste e os seus programas de financiamento; (ii) artigo no jornal “O Povo” que informou sobre a celebração de convênio entre o BNB e a OCB na área do Programa Agronordeste; (iii) notícia no site “eu quero investir”, informando sobre a realização, pelo BNB, de segunda amortização, no valor de R\$250 milhões.

<sup>15</sup> A defesa cita notícia divulgada no site porto digital sobre a inauguração de *hub* de inovação do BNB.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
www.cvm.gov.br

celebração de parceria entre as partes para o desenvolvimento do ramo de seguros do Banco pelo prazo de 20 anos).

### III. Conclusão e dosimetria da pena

49. Por todo o exposto, entendo que o acusado violou o art. 3º c/c art. 6º, parágrafo único, ambos da Instrução CVM nº 358/2002, e o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

50. Em relação à penalidade a ser aplicada neste caso, destaco que os fatos objeto deste processo administrativo sancionador ocorreram em fevereiro de 2020, isto é, após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, de forma que os valores máximos das penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso concreto, seguindo os parâmetros trazidos pela Instrução CVM nº 607/2019 e atualmente dispostos na Resolução CVM nº 45/2021.

51. Neste sentido, o valor máximo da pena-base pecuniária que poderia ser aplicada é de R\$600.000,00, conforme o Anexo A da Resolução CVM nº 45/2021 (Grupo II, item D)<sup>16</sup>. No entanto, não me parece ser o caso de fixar o valor da multa no teto permitido pela referida resolução. A meu ver, dadas as circunstâncias, o mais adequado seria utilizar os precedentes do Colegiado sobre o tema como balizadores<sup>17</sup>. Fixo, portanto, a pena-base pecuniária em **R\$200.000,00**, sobre a qual deverá incidir atenuante relativa aos bons antecedentes do acusado (15%)<sup>18</sup>.

52. Pelo exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei nº 6.385/1976, voto pela **condenação de Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior**, na qualidade de diretor de relações com investidores do BNB, à penalidade de **multa pecuniária no valor de R\$170.000,00 (cento e setenta mil reais)**, por infringir o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976, e aos arts. 3º e 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002.

<sup>16</sup> De acordo com o Grupo II do Anexo A, o valor máximo da pena-base pecuniária para a “I – não divulgação ou divulgação em desconformidade com a forma prevista na regulamentação de ato ou fato relevante” é de R\$ 600.000,00.

<sup>17</sup> Cf., exemplificativamente, PAS CVM nº RJ2014/6255, relator diretor Pablo Renteria, j. em 18.04.2017; PAS CVM nº RJ2014/2314, relator direto Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 27.10.2015; PAS CVM nº RJ2013/2400, relatora diretora Luciana Dias, j. em 18.03.2015; PAS CVM nº RJ2011/8224, de relatoria do diretor Otavio Yazbek, j. em 03.12.2013; PAS CVM nº RJ2012/14871, relatora diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, j. em 26.11.2013. Desconsidere, para fins de fixação da pena-base, precedentes que tratavam de situações mais gravosas ou que continham circunstâncias agravantes inaplicáveis ao caso concreto.

<sup>18</sup> Cf., PAS CVM nº 19957.005762/2019-40, de relatoria do diretor Henrique Machado, j. em 23.06.2020 e o PAS CVM nº 19957.009878/2019-58, de relatoria da diretora Flavia Sant’Anna Perlingeiro, j. em 02.02.2021, envolvendo a responsabilidade de administradores pela não entrega de informações periódicas.





## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686  
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000  
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031  
[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021.

*Documento assinado eletronicamente por*

**Marcelo Barbosa**

Presidente Relator



## COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

### FOLHA DE ASSINATURA

#### DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1394808)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1394808.

MARCELO BARBOSA  
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 23/11/2021, às 18:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), informando o código verificador **1394810** e o código CRC **2AF96BB3**.

*This document's authenticity can be verified by accessing [https://sei.cvm.gov.br/conferir\\_autenticidade](https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade), and typing the "Código Verificador" **1394810** and the "Código CRC" **2AF96BB3**.*